

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082280-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: LINDAIANA PINHEIRO DE JESUS

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. DIREITO À SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, deferindo a tutela de urgência para determinar que os Réus forneçam à autora o aparelho de pressão aérea contínua positiva (CPAP) automático com umidificador e máscara nasal tamanho M, na forma da fundamentação supra e sob pena de multa a ser cominada em caso de descumprimento. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

5082280-31.2024.4.02.5101

510014780457 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082280-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: LINDAIANA PINHEIRO DE JESUS

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão de evento 8, DESPADEC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que os Réus forneçam à autora aparelho de pressão aérea contínua positiva (CPAP) automático com umidificador e máscara nasal em razão de seu quadro de SAOS.

Pugna pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, ser portadora de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) grave que representa fator de risco para diversas condições, tais como, hipertensão arterial, arritmias cardíacas e aumento do risco de morte súbita.

Aduz não haver nenhum agente farmacológico com eficácia suficiente para substituir a pressão positiva nas vias respiratórias propiciada pelo CPAP como a modalidade terapêutica principal na SAOS, motivo pelo qual ajuizou requer a concessão da tutela provisória, já que não há disponibilidade dos insumos na via administrativa.

Contrarrazões em evento 12, CONTRAZ1.

Agravo interno em evento 13, OUT1.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Diante da ausência de novos elementos, colaciono os termos da decisão de evento 3, cuja fundamentação mantenho através do presente voto:

Em juízo perfunctório, reputo presente o fumus boni iuris, haja vista que o laudo médico de evento 1, ANEXO2, fls. 16, informa que a recorrente é portadora de SAOS grave (C10 G47.3), estando em tratamento junto ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, sendo-lhe indicado a utilização do aparelho de pressão positiva aérea contínua - CPAP.

Os pareceres do NATJUS (evento 6, PARECER1) e da Câmara de Resolução Litígios em Saúde (fls. 19/21) ratificam as informações médicas acerca da eficácia dos insumos para o tratamento da autora, a ausência de alternativas terapêuticas, e a indisponibilidade para fornecimento direto pela via administrativa. Logo, a tutela jurisdicional se revela como a única saída para garantia do direito fundamental à saúde da paciente.

*Já no tocante ao periculum in mora, também é um requisito presente, na medida em que o laudo médico informa que a autora possui comorbidades como obesidade, devendo seu tratamento ser o quanto antes iniciado, pois a apneia obstrutiva é fator de risco não apenas para a condição já citada, como também para o **aumento de risco de morte súbita**, conforme já apurado por esta 6ª Turma em diversos casos análogos.*

Ou seja, não é possível que a autora aguarde por um pronunciamento em cognição exauriente, sob pena do agravamento de seu quadro clínico, fator que deve ser evitado através da tutela jurisdicional.

Assim, diante dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe.

Precedente desta 6ª Turma, processo nº 5007713-63.2023.4.02.5101, julgado em 15/03/2023."

Pois bem. Como já explanado, o *fumus boni iuris* se evidencia pelo laudo médico que atesta a necessidade do aparelho CPAP para tratar a apneia obstrutiva do sono grave (SAOS) da autora, bem como pelos pareceres do NATJUS e da Câmara de Resolução de Litígios em Saúde, que confirmam a eficácia do tratamento e a inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis administrativamente.

Já o *periculum in mora* se encontra presente devido ao risco iminente à saúde da autora, agravado por comorbidades como obesidade, que aumentam o risco de morte súbita em decorrência da apneia obstrutiva do sono. O início imediato do tratamento, portanto, revela-se essencial para evitar o agravamento do quadro clínico da paciente.

No mais, esta 6ª Turma já possui consolidado entendimento acerca do deferimento da tutela de urgência em casos análogos (Precedente desta 6ª Turma, processo nº 5007713-63.2023.4.02.5101, julgado em 15/03/2023), sendo o agravo interno interposto pela União meramente protelatório.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, deferindo a tutela de urgência para determinar que os Réus forneçam à autora o aparelho de pressão aérea contínua positiva (CPAP) automático com umidificador e máscara nasal tamanho M, na forma da fundamentação supra e sob pena de multa a ser cominada em caso de descumprimento. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.